

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 999/2532 สหกรณ์การเกษตร สันป่าตอง จำกัด โจทก์
นาย สายันต์ ทิพย์เดโช กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่ โดยขายสินค้าเงินเชื่อให้แก่ลูกค้าของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างเกินวงเงินที่โจทก์อนุญาต และเกินวงเงินที่ธนาคารมีหนังสือค้ำประกัน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แม้ต่อมาจะมีการแปลงหนี้จากหนี้ที่ลูกค้าซื้อสินค้าเชื่อมาเป็นหนี้เงินกู้ตามจำนวนเดิมแทน ทำให้หนี้ค่าซื้อสินค้าระงับไปก็ตาม ก็หาทำให้มูลหนี้ที่จำเลยที่ 1 จงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหมดสิ้นไปไม่ เพราะเป็นคนละเรื่องกัน โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์และมีหน้าที่ขายสินค้า
จงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยขายสินค้าเชื่อให้นายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี เกินวงเงินที่
โจทก์อนุญาต และเกินวงเงินที่ธนาคารค้ำประกันเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ขอให้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระค่าเสียหายโดยให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ผู้ค้ำประกันการทำงาน
ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมรับผิดชอบแก่โจทก์เป็นเงิน 75,071.40 บาท พร้อมดอกเบี้ย
จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 นำตัวนายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี มาทำหนังสือรับสภาพ

หนี้โดยแปลงหนี้ใหม่เป็นหนี้เงินกู้ ถือว่าค่าซื้อสินค้าครบถ้วนไปโจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 4 ขาดนัด และศาลแรงงานกลาง จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 และที่ 4 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหาย 32,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ค่าชอชนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "การทำสัญญาเอกสารหมายเลข 4 เป็นการแปลงหนี้ใหม่จากที่นายประวิทย์ เป็นหนี้เงินค่าข้าวสาร 66,985 บาท มาเป็นหนี้เงินกู้ในจำนวนเดิมแทน ทำให้หนี้เดิมคือหนี้เงินค่าข้าวสารระงับไป แล้วมาบังคับกันตามหนี้ใหม่คือหนี้เงินกู้แทน ลูกหนี้ในมูลหนี้เดิมและหนี้ใหม่ก็คือนายประวิทย์แต่มูลหนี้ที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างของจำเลยที่ 1 ไม่ระงับไปเพราะการแปลงหนี้ใหม่ดังกล่าว และไม่ทำให้สิทธิของโจทก์ในการเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างหมดไปดังข้ออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เพราะสิทธิของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 นั้น มีมูลกรณีมาจากการที่จำเลยจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นคนละเรื่องกันกับสิทธิที่โจทก์มีอยู่ต่อนายประวิทย์ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 4 เมื่อนายประวิทย์ทำสัญญากับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 4 แล้วผิดสัญญายังไม่ชำระหนี้ ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(คิลปชัย มัทธูรศ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ